



PUTUSAN
Nomor 5637 K/Pdt/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

RONI DARMAWAN GANDI, bertempat tinggal di Jalan Mangga Besar IV F, Nomor 14, Kelurahan Taman Sari, Kecamatan Taman Sari, RT 010, RW 002, Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Jawalmen Girsang, S.H., Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor Advokat Konsultan Hukum Jawalmen Girsang, S.H. & Rekan, beralamat di Jalan KH. A. Sanusi, Nomor 18, dahulu Jalan Jenderal Sudirman, Nomor 18, Kota Sukabumi, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Mei 2024;

Pemohon Kasasi;

L a w a n

1. **LIM CHARLES HALIM**, bertempat tinggal di Jalan Kartika Utama BG-7, RT 009, RW 015, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta;
2. **STEPHEN YONATHAN**, bertempat tinggal di Green Garden Blok L 1/29 M, RT 02/04 Kedoya Kebun Jeruk, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta, namun saat ini tidak diketahui keberadaannya baik di dalam maupun di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Para Termohon Kasasi;

D a n

PT BUMI SARANA PUTRATAMA, berkedudukan di Jalan Pangeran Jayakarta 44, Nomor 25, Kota Jakarta Pusat, Kelurahan Mangga Dua Selatan, Sawah Besar, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta;

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 5637 K/Pdt/2024



Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat 1 dan Tergugat 2 telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana tersirat dan diatur di dalam KUHPdata;
3. Menyatakan sah dan berharga seluruh alat bukti yang diajukan oleh Penggugat;
4. Menyatakan benar Penggugat telah menderita kerugian materiil dan immateriil;
5. Menyatakan sah uang Penggugat sebesar 500 juta rupiah yang telah ditransfer/dibayarkan kepada Tergugat 1 dan Tergugat 2;
6. Menghukum Tergugat 1 dan Tergugat 2 membayarkan seluruh kerugian Penggugat sebesar Rp16.760.000.000,00 (terbilang enam belas miliar tujuh ratus enam puluh juta rupiah) setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht*);
7. Menghukum Tergugat 1 dan Tergugat 2 membayar kerugian Penggugat secara tanggung renteng, seluruhnya secara tunai dan tanpa syarat, serta membebaskan uang paksa (*dwangsom*) sebesar 10 juta rupiah setiap harinya dikalikan pada setiap hari keterlambatan kepada Tergugat 1 dan Tergugat 2 atas keterlambatannya;
8. Menetapkan sita jaminan atas aset Tergugat 1 dan Tergugat 2 berupa sebidang tanah dan bangunan di atasnya yang beralamat di Jalan Kartika Utama BG-7, RT 009, RW 015, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta; Dan sebidang tanah dan bangunan di atasnya dengan alamat Jalan Asem Raya, Nomor 18C, RT 008, RW 008, Kelurahan Duri Kepa, Kecamatan

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 5637 K/Pdt/2024



Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta;

9. Menetapkan, putusan ini serta merta dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada banding, kasasi maupun upaya hukum lain dari Tergugat 1 dan Tergugat 2 (*uitvoerbaar bij voorraad*);
10. Menetapkan beban seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat 1 dan Tergugat 2;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, Penggugat mohon dalam peradilan yang baik ini mendapatkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Gugatan Penggugat tidak mempunyai dasar hukum;
- Gugatan Penggugat adalah gugatan yang kabur;
- Gugatan tidak memenuhi Pasal 1365 KUHPerdara;
- Petitum gugatan Penggugat tidak jelas;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memberikan Putusan Nomor 1052/Pdt.G/2020/PN Jkt.Sel, tanggal 20 Desember 2022, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp9.517.500,00 (sembilan juta lima ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah);

Bahwa kemudian pada tingkat banding putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan Putusan Nomor 162/Pdt/2024/PT DKI, tanggal 21 Maret 2024;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 8 Mei 2024 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Mei 2024 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Mei 2024 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 5637 K/Pdt/2024



Permohonan Kasasi Nomor 1052/Pdt.G/2020/PN Jkt.Sel yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 28 Mei 2024;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 28 Mei 2024 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi memohon agar Mahkamah Agung memberikan putusan sebagai berikut:

I. Primair:

Dari uraian-uraian, fakta-fakta hukum, penjelasan-penjelasan dan penegasan-penegasan tersebut di atas, dengan ini Pemohon Kasasi dahulu Pembanding semula Penggugat memohon kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini selaku *Judex Juris*, berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi untuk seluruhnya yang diajukan oleh Pemohon Kasasi;
2. Menolak kontra memori kasasi dari Termohon Kasasi I dahulu Terbanding I semula Tergugat I untuk seluruhnya;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 162/Pdt/2024/PT DKI, tertanggal 21 Maret 2024, dan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Nomor 1052/Pdt.G/2020/PN Jkt.Sel, tertanggal 20 Desember 2022;
4. Mengadili Sendiri;
5. Menyatakan bahwa Termohon Kasasi 1 dahulu Terbanding 1 semula Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum yang nyata-nyata merugikan Pemohon Kasasi dahulu Pembanding semula Penggugat

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 5637 K/Pdt/2024



secara materi sebesar:

5.1. Panjar untuk pembelian seluruh saham PT Bumi Sarana Putratama milik Para Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi yang telah dibayar melalui Transfer oleh Pemohon Kasasi Pembanding/Penggugat kepada Nomor Rekening milik Termohon Kasasi 1 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) pada bulan Februari 2016;

5.2. Bunga uang Rp500.000.000,00 x 2% (dua persen) persetiap bulannya yang mana diperhitungkan sampai saat Surat Memori Kasasi ini disampaikan ke Mahkamah Agung Republik Indonesia adalah 8 (delapan) tahun 96 bulan;

Maka:

96 bulan x 2%=192% (seratus sembilan puluh dua persen)

Maka bunga uang adalah Rp500.000.000,00 x 192%= Rp960.000.000,00 (sembilan ratus enam puluh juta rupiah);

5.3. Jadi total kerugian materi Pemohon Kasasi/semula Penggugat adalah sebesar Rp500.000.000,00 + Rp960.000.000,00 Rp1.460.000.000,00 (satu miliar empat ratus enam puluh juta rupiah);

6. Menghukum Termohon Kasasi I/Terbanding 1/Tergugat I dan Tergugat 2 untuk membayar kerugian yang dialami Pemohon Kasasi/Pembanding/ Penggugat sebesar Rp1.460.000.000,00 (satu miliar empat ratus enam puluh juta rupiah) secara tanggung renteng dan sekaligus segera setelah putusan ini dibacakan;
7. Menghukum Turut Tergugat yaitu PT Bumi Sarana Putratama untuk tunduk dan taat kepada putusan perkara *a quo*;
8. Menghukum Termohon Kasasi I dahulu Terbanding I semula Tergugat I dan Tergugat 2 untuk membayar biaya perkara baik di tingkat Pengadilan Pertama Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, di tingkat banding Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dan ditingkat kasasi pada Mahkamah Agung Republik Indonesia secara tanggung renteng;
9. Memerintahkan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk menetapkan Permohonan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) yang telah diajukan

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 5637 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Penggugat pada Persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tanggal 4 Oktober 2022 dengan tujuan agar putusan ini tidak *illusoir* untuk mencapai keadilan dan kepastian hukum bagi Pemohon kasasi/Pembanding/Penggugat;

II. Subsidaire:

Atau:

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori kasasi tanggal 28 Mei 2024 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah salah menerapkan hukum, maka putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi DKI Jakarta harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan pertimbangan berikut:

- Bahwa sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 menyatakan bahwa uraian posita gugatan yang menguraikan hubungan hukum perjanjian antara Pengugat dan Tergugat tetapi petitum gugatan meminta Tergugat dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum tidak menyebabkan gugatan kabur, sebab gugatan *a quo* adalah tentang perbuatan melawan hukum yang didalilkan dilakukan oleh Tergugat yang menimbulkan kerugian bagi Pengugat;
- Bahwa dalam perkara *a quo* terbukti tidak ada perjanjian tertulis antara Pengugat dengan Tergugat, sehingga tidak dapat dijadikan dasar untuk membuktikan wanprestasi;
- Bahwa sebagaimana bukti surat P-1 sampai dengan P-7 serta 3 orang saksi, terbukti Tergugat I mempunyai niat melakukan penipuan atau membohongi Pengugat dengan cara menyerahkan cek kosong senilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kepada pemohon

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 5637 K/Pdt/2024



kasasi/semula Penggugat, sehingga Tergugat I, II telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum;

- Bahwa dengan demikian Penggugat mampu membuktikan dalil gugatannya dan Tergugat tidak mampu membuktikan dalil sangkalannya, sehingga gugatan Penggugat haruslah dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi RONI DARMAWAN GANDI dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 162/Pdt/2024/PT DKI, tanggal 21 Maret 2024 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1052/Pdt.G/2020/PN Jkt.Sel, tanggal 20 Desember 2022 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **RONI DARMAWAN GANDI** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 162/Pdt/2024/PT DKI, tanggal 21 Maret 2024 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1052/Pdt.G/2020/PN Jkt.Sel, tanggal 20 Desember 2022;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 5637 K/Pdt/2024



2. Menyatakan Tergugat 1 dan Tergugat 2 telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana tersirat dan diatur di dalam KUHPerdara;
3. Menyatakan sah uang Penggugat sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang telah ditransfer/dibayarkan kepada Tergugat 1 dan Tergugat 2;
4. Menghukum Tergugat 1 dan Tergugat 2 membayarkan seluruh kerugian Penggugat sebesar Rp16.760.000.000,00 (terbilang enam belas miliar tujuh ratus enam puluh juta rupiah) setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht*);
5. Menghukum Tergugat 1 dan Tergugat 2 membayar kerugian Penggugat secara tanggung renteng, seluruhnya secara tunai dan tanpa syarat;
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
- Menghukum Para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumat, tanggal 29 November 2024 oleh Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., dan Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Dori Melfin, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

ttd./

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 5637 K/Pdt/2024



Panitera Pengganti,

ttd./

Dori Melfin, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Ditandatangani secara elektronik

ENNID HASANUDDIN
Nip. 195907101985121001